وأما فى حق الآخر فلان هذه الكفارة تجب على المحرم بالدلالة فكذا هنا بلا فرق فى الحالة وقوله (كامل) اى لا ناقص بأن ينصف الجزاء بينهما كما يقتضيه القياس العقلى (وان أكره حلال محرما) اى على قتل صيد (فالجزاء على المحرم) اى فقط لنسبة الفعل اليه حقيقة (ولا شئ على الحلال) اى سوى الاستغفار (ولو فى صيد الحرم) لان الحلال ولو لم يحل له صيد الحرم الا ان اكراهه فعل مجازى فلا يترتب عليه الا الاثم الاخروى لا الجزاء الدنيوى ثم هذا فى الاستحسان والا ففى القياس لا شئ عليهما اما الآمر فلانه حلال واما المأمور فلانه صار آلة المكره بالالجاء التام فينعدم منه الفعل على وجه النظام كما فى اكراه قتل احد من اهل الاسلام (وان أكره محرم حلالا على صيد) ففيه تفصيل (ان كان فى صيد الحرم فعلى المحرم جزاء كامل) اى لكمال جنايته بحمله على مباشرته (وعلى الحلال نصفه) لصدوره عنه بغير اختياره وكان القياس ان لا يجب عليه شئ الا انهم اوجبوا بعض الكفارة لما ظهر عنه صدور هتك الحرمة (وان كان) اى اكراه المحرم للحلال (فى صيد الحل فالجزاء على المحرم) لما تقدم من ان اكراهه من حيث الاثم والجناية فوق مرتبة كل من الاشارة والدلالة (وان كانا) اى المكره والمكره (حلالين فى صيد الحرم ان توعده بقتل كان الجزاء على الآمر) اى لتوعده بالامر الملجئ (وان توعده بحبس كانت الكفارة على المأمور القاتل خاصة) اى حيث باشر المحظور المحقق بناء على ما توهم ضرر الحبس المطلق وقال الحسامى فى وجه الفرق بينهما ان هذا الجزاء فى حكم ضمان المال ولهذا لا يتأدى بالصوم ولا يجب بالدلالة ولا تعدد الفاعلين فلو توعد محرم على قتل الصيد فأبى حتى قتل كان مأجورا وان ترخص بالرخصة فعل ذلك ويجب عليه الجزاء استحسانا بقى صورة اخرى وهى أن المكره والمكره لو كانا محرمين وقد توعده بالحبس وجب الجزاء على الآمر كما يجب على المأمور لان تأثير الاكراه بالحبس أكثر من تأثير الدلالة والاشارة ويجب الجزاء بهما فبالاكراه بالحبس أولى والله سبحانه أعلم

﴿ فصل فى ارتكاب المحرم المحظور ﴾ بالنصب أى الممنوع فعله من المحرم حال كونه محرما (على نية رفض الاحرام) متعلق بالارتكاب كما يتبين من أصل الكتاب (اعلم انه اذا نوى رفض الاحرام) اى قصد ترك الاحرام بمباشرة المحظور على وفق ظنه (فجعل يصنع ما يصنعه الحلال من لبس الثياب) أى الممنوعة من المخيط ونحوه (والتطيب والحلق والجماع وقتل الصيد) وامثال ذلك (فانه لا يخرج بذلك من الاحرام) اى بالاجماع (وعليه) اى يجب (ان يعود كما كان محرما) اى ولا يرتكب بعد ذلك محظورا (ويجب دم واحد لجميع ما ارتكب ولو فعل كل المحظورات) اى استحسانا عندنا وبه قال مالك الا فى الصيد فانه لا يتداخل عنده وقال الشافعى واحمد عليه لكل شئ فعله دم وعندنا انه استند ارتكاب المحظورات الى قصد واحد وهو تعجيل الاحلال فيكفيه لذلك دم واحد وسواء نوى الرفض قبل الوقوف أو بعده الا ان احرامه يفسد بالجماع قبل الوقوف ومع هذا يجب عليه أن يعود كما كان حراما لانه بالافساد لم يصر خارجا منه قبل الاعمال وكذا نية الرفض والاحلال والله أعلم بالاحوال (وانما يتعدد الجزاء بتعدد الجنايات اذا لم ينو الرفض) أى فى أول ارتكابها واستمر عليها (ثم نية الرفض انما تعتبر ممن زعم انه يخرج منه) أى الاحرام (بهذا القصد) أى فى ارتكاب الجناية (لجهله مسئلة عدم الخروج) أى بحكم هذه المسئلة وما يترتب عليها (واما من علم انه لا يخرج منه بهذا القصد فانها لا تعتبر منه) وكذا ينبغى ان لا تعتبر منه اذا كان شاكا فى المسئلة أو ناسيا لها والله سبحانه

النفوس فهى تحرك اليه طبعا بغير تكلف على صراطك الذى هو اقرب الطرق اليك ان تحركنى فيه فيما فيه رضاك عنى دائم البقاء الى ما لا نهاية له فى الوجود (الهى) ان وقف بى القدر على التفاوت فى ترتيب طبع فذلك خارج عن طبع كمال نفسى فلا تحجب عنى صراطك المستقيم فان خير تقديرك صراط مستقيم قويم أسلم وجهى وجه بقائى بك لدوام بقائك فذكرنى بك بقاؤك فاجعلنى من المحسنين (الهى) من يوم وجودى لم أزل ذاهبا اليك منجذبا بانجذاب حصية فى منك انت تعلمها